

Actividad 9: Cuestionario evaluativo — Garantías Constitucionales

Actividad 9 - Garantías Constitucionales

Alumno:	Martin Jonathan de la Cruz
Matrícula:	ES2611202040
Figura docente:	Aarón López Pérez
Semestre/Bloque:	2 / 1
Fecha de realización:	06 de septiembre de 2026
Localidad:	Ciudad de México

1. Instrucciones

Fecha de entrega: 06 de septiembre de 2026, 23:55 CST. No hay posibilidad de entrega extemporánea.

Valor: 30 puntos (30/100 de la calificación final). Instrumento: Examen de 10 reactivos (opción múltiple o V/F).

Alcance: Tema 4 — Medios de control constitucional (4.1–4.6).

Indicaciones obligatorias:

- Responda los 10 reactivos; cada reactivo vale 3 puntos.
- Cuando se pida justificación, escriba máximo dos líneas.
- Use únicamente la bibliografía indicada en la planeación y cite con el archivo 'garantias-constitucionales.bib'.
- Entregar: archivo fuente '.tex' y '.pdf' generado desde esta plantilla.
- Formato de cita: APA 7ª en el texto y bibliografía.

2. Cuestionario (10 reactivos)

1. (V/F) El juicio de amparo procede únicamente contra actos de autoridad y no puede utilizarse para controlar la constitucionalidad de una ley en abstracto.
2. (Múltiple) ¿Cuál de los siguientes mecanismos permite a la Suprema Corte declarar la invalidez general de una norma?
 - A. Juicio de amparo
 - B. Controversia constitucional
 - C. Recurso de revisión
 - D. Acción de inconstitucionalidad
3. (V/F) El control de convencionalidad exige que los jueces nacionales verifiquen la conformidad de las normas internas con los tratados internacionales de derechos humanos cuando resulten aplicables.
4. (Múltiple) Según la jurisprudencia contemporánea de la SCJN, el parámetro de regularidad constitucional incluye:

- A. Solo la Constitución
 - B. Constitución y leyes generales
 - C. Constitución, tratados de derechos humanos y su interpretación judicial
 - D. Solo tratados internacionales
5. (V/F) Cuando existe una restricción expresa en la Constitución que limita un derecho reconocido en un tratado, el juez debe aplicar siempre la norma constitucional sin considerar el principio pro persona.
6. (Múltiple) El método de tres pasos para valorar jurisprudencia interamericana señala entre sus etapas:
- A. Aplicar automáticamente la regla interamericana
 - B. Verificar la identidad de razones y armonizar cuando sea posible
 - C. Ignorar la jurisprudencia interamericana si México no fue parte
 - D. Sustituir la Constitución por la interpretación interamericana
7. (V/F) El control difuso habilita a cualquier juez para inaplicar una norma contraria a la Constitución en el caso concreto.
8. (Múltiple) ¿Cuál es el referente legal primario para analizar la procedencia del juicio de amparo?
- A. Ley de Amparo
 - B. Código Civil
 - C. Reglamento Universitario
 - D. Ley Federal del Trabajo
9. (V/F) La sentencia Radilla Pacheco y su seguimiento jurisdiccional tuvieron influencia en la exigencia de control de convencionalidad en los órganos judiciales mexicanos.
10. (Múltiple) En caso de conflicto irreductible entre una interpretación interamericana más favorable y una restricción expresa constitucional, la práctica recomendada exige:
- A. Aplicar siempre la interpretación interamericana
 - B. Aplicar la restricción constitucional sin examen adicional
 - C. Evaluar proporcionalidad y buscar la solución que más proteja al individuo, documentando la motivación
 - D. Remitir el asunto al Congreso

Referencias

Consúltese como bases obligatorias: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Amparo; jurisprudencia y la bibliografía indicada en la planeación S9.

Índice de Contenidos

1. Instrucciones	i
2. Cuestionario (10 reactivos)	i
Referencias	1

Referencias

- [1] Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, “Constitucion politica de los estados unidos mexicanos”. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>, 2026. Texto vigente; ultima reforma DOF 02-06-2026; consulta: 2026-07-09.
- [2] Congreso de la Union, “Ley de amparo, reglamentaria de los articulos 103 y 107 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos”. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf>, 2026. Texto vigente consultado en Leyes Federales Vigentes; consulta: 2026-07-09.
- [3] Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso radilla pacheco vs. estados unidos mexicanos. excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas”. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, Serie C No. 209, 2009. Origen del control de convencionalidad ex officio en México.
- [4] Suprema Corte de Justicia de la Nación, “El juicio de amparo: manual de consulta”. <https://www.scjn.gob.mx/>, 2021. Consulta: 2026-08-10.